

PROCESSO Nº: **0804217-52.2015.4.05.0000 - APELAÇÃO**
AGRAVANTE: **MARIA DO SOCORRO DE JESUS**
ADVOGADO: **RICARDO DE LIMA (e outro)**
AGRAVADO: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
RELATOR(A): **DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 1º**
TURMA

RELATÓRIO

1. Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Socorro de Jesus contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS no pagamento da importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, decorrente de suspensão indevida de benefício de aposentadoria por idade de que é titular, atualizada monetariamente pelos índices da tabela da Justiça Federal para débitos não tributários, a partir da prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; Condenou, ainda, a ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil.

2. Em suas razões de apelação, a autora sustenta que a condenação imposta a título de danos morais, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) surge insensível à extensão do dano causado e à gravidade da ação culposa, despertando o inconformismo da apelante ante a parte dispositiva da sentença prolatada, motivo pelo qual pugna pela reforma no sentido de ter o valor da indenização majorado para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Não foram apresentadas as contrarrazões.

4. É o que havia de relevante para relatar.

PROCESSO Nº: **0804217-52.2015.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO**
AGRAVANTE: **MARIA DO SOCORRO DE JESUS**
ADVOGADO: **RICARDO DE LIMA (e outro)**
AGRAVADO: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
RELATOR(A): **DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 1º**
TURMA

VOTO

1. A sentença apelada **condenou** o INSS no pagamento à autora da importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, a título de reparação por dano moral, decorrente de suspensão indevida de benefício de aposentadoria por idade de que é titular.

2. O provimento jurisdicional de Primeira Instância não merece reparos. Trago, aqui, a fundamentação do mesmo como motivação deste voto^[1], na medida em que o MM. Juiz de Primeiro Grau demonstrou, com propriedade, as razões pelas quais não deve prosperar o presente recurso:

"II. Fundamentação

Não havendo necessidade de produzir provas em audiência, passo ao julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 330 do CPC.

As bases da responsabilidade civil estão fincadas no art. 186 do Código Civil, o qual estatui que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo Diploma Legal complementa ao estabelecer o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito, consistente nas condutas delineadas no art. 186 e 187 do Código Civil, causar dano a outrem.

Atualmente, a responsabilidade civil pode ser de natureza objetiva ou subjetiva. A primeira tem a culpa em sentido lato como pressuposto para a responsabilização do causador do dano, ao passo que a responsabilidade objetiva prescinde da comprovação da culpa. Nesse passo, a doutrina estabelece três pressupostos gerais para caracterização da responsabilidade civil, e, por conseguinte, para gerar o dever de indenizar, são eles: conduta humana (ação ou omissão), nexo de causalidade e dano. A culpa por não se fazer presente em toda responsabilidade civil é cunhada como pressuposto especial, integrante da responsabilidade subjetiva.

A conduta traduz-se na ação ou omissão humana que causa dano ou prejuízo a outrem. É o ato do agente ou de outro que está sob a responsabilidade do agente que produz resultado danoso.

O nexo de causalidade, por sua vez, representa o elo estabelecido entre a conduta e o dano, de modo que se possa concluir que o último foi resultado do primeiro, gerando aí o dever de indenizar daquele que causou o dano.

Já o dano consiste na lesão (diminuição ou destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral.

A responsabilidade do Estado é, em regra, objetiva, cedendo apenas quando presente conduta omissiva, pois neste caso é necessário comprovar a culpa do serviço.

Nesse sentido, o § 6º do art. 37 da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa.

A partir da redação do dispositivo é possível perceber que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, de modo que só responde pelo dano se decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Impende destacar que a teoria do risco administrativo, em contraposição à teoria do risco integral, admite a existência de excludentes de responsabilidade, ou seja, não há que se falar em responsabilidade genérica ou indiscriminada, sendo admitida a exclusão ou atenuação da responsabilidade a depender do grau de atuação do lesado para a ocorrência do dano.

Fixadas tais premissas, debruço-me sobre o caso em apreço.

Inicialmente, verifica-se que a legitimidade da cessação do benefício do qual a autora é titular não é questão controvertida na demanda, uma vez que a autarquia previdenciária, em sua peça de defesa, reconheceu juridicamente o fato de que o benefício fora cessado indevidamente.

A propósito, consta dos autos extrato do sistema previdenciário Plenus que atesta que o benefício NB 0537823840 - de titularidade da autora - fora cessado em decorrência de informações do SISOBÍ, sistema previdenciário que confere o cruzamento de dados sociais para fins de controle administrativo da autarquia. Tal informação autoriza inferir que o motivo que serviu de suporte para a edição do ato administrativo não existiu no mundo dos fatos, o que implica a nulidade do ato administrativo que cassou o benefício ora mencionado.

Uma vez ultrapassada a questão da legitimidade da cessação, impende perquirir a existência de efetivo dano decorrente de tal conduta da Administração Pública.

O dano moral constitui lesão a direitos de natureza não patrimonial do indivíduo, de natureza personalíssima, violando por exemplo sua imagem, honra, privacidade e intimidade, ou seja, aspectos subjetivos da natureza humana, ou de seu aspecto valorativo no âmbito da sociedade em que está inserido.

Conforme acima explicitado, o Código Civil, em seu art. 186, tutela juridicamente o dano de natureza exclusivamente moral, explicitando determinação constitucional contida no art. 5º da Constituição Federal. Já que não é possível, de fato, proceder ao restabelecimento do *status quo ante*, admite-se a compensação material do lesado, com vistas a sancionar o agente causador da lesão.

No que diz respeito à demonstração da existência de dano moral, estabelece a doutrina a premissa de que não cabe à parte provar a existência do dano moral, uma vez que a própria natureza do direito lesado inviabiliza tal comprovação, pois não há forma exata de se estabelecer o grau de sofrimento, de abalo moral que percebe o indivíduo, razão pela qual se estabelece que o dano é decorrente existência material da conduta antijurídica praticada pelo ofensor.

No caso em apreço, a conduta da autarquia previdenciária consistente em cessar o pagamento de prestação previdenciária de titularidade da autora teve como efeito direto a privação da segurada à percepção de verba de caráter alimentar por considerável período de tempo (17/05/2014 a 14/08/2014), situação que indubitavelmente gera transtornos de ordem material afetos à própria subsistência do segurado, bem como sua reputação perante terceiros, decorrente da impontualidade no pagamento de seus compromissos, como de depreende das cartas de cobranças recebidas em virtude da não consignação das parcelas que deveriam ser consignadas no benefício cessado.

Neste sentido, merece referência recente aresto do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que em análise de caso análogo, reconheceu a existência de dano moral em virtude da cessação indevida de benefício previdenciário:

PREVIDENCIÁRIO.APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. CÁLCULO DAS PARCELAS EM ATRASO. RESTABELECIMENTO DESDE A DATA DA CESSAÇÃO. JUROS DE MORA. LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111, STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de reestabelecimento de aposentadoria por idade de trabalhador rural c/c indenização por danos morais.

2. A Autarquia Previdenciária não acostou aos autos, cópia do que se pudesse conter no alegado procedimento administrativo revisional a iniciativa de assegurar à Autora a oportunidade para se defender, o que pode ser interpretado com um indicativo de não ter havido ampla defesa. Quando assim ocorre, não há como se possa deixar de considerar ilegal e arbitrário o ato que, no caso, suspendeu a aposentadoria que a ora Recorrida percebia.

3. A responsabilidade do Estado concretiza-se sempre que ocorra um dano juridicamente reparável, além de reclamar ofensa a algo que o ordenamento jurídico reconheça em favor de um sujeito de direito. Dano juridicamente reparável pressupõe variações no plano patrimonial econômico e moral do indivíduo.

4. Dano moral configurado. Sofrimento, angústia, e privações financeiras, decorrentes do não recebimento dos valores do respectivo benefício, dada a ilicitude do ato administrativo de cessação dos proventos, tendo como base uma informação infundada do óbito da mesma (causador de sérias privações e constrangimentos).

5. Reconhecida a ocorrência do dano moral ao Autor. Indenização perseguida deve ser fixada no montante de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), cifra que se revela razoável e que, em tudo, se ajusta ao balizamento tracejado no voto.

6. Correção monetária pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Juros de mora pela que Lei nº 11.960/09 (ação somente foi ajuizada após sua edição).

7. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação (art. 20, parágrafos 3º e 4º, do CPC; SUM/111/STJ). 8. Parte que milita sob o pálio da Justiça gratuita, não tendo efetuado despesas a título de custas processuais, descabe falar em ressarcimento das mesmas. Apelação e Remessa Necessária providas, em parte (itens 6 e 7). **(TRF-5 - APELREEX: 00043460320144059999 AL , Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 13/11/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 20/11/2014).**

Não merece prosperar a alegação da autarquia previdenciária quanto à inexistência de privação financeira decorrente da cessação indevida do benefício, ao argumento de que a autora teria percebido, de forma indevida, o montante de R\$ R\$ 1.448,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais) , oriundos de benefícios previdenciários de titularidade de sua genitora, já após o óbito da mesma. Conforme se depreende das provas acostadas aos autos, em que pese haja o reconhecimento do recebimento indevido da quantia, houve o pronto estorno dos valores por parte da seguradora, demonstrado mediante os comprovantes de pagamento constantes do anexos nº 4058003.411117 e 4058003.411117 no dia 05/06/2014. Não obstante, seu benefício só fora reativado em 14/08/2014.

Uma vez reconhecida ocorrência da conduta, do dano, e do nexo de causalidade entre os mesmos, impende estabelecer a quantificação do dano no caso concreto.

Muito se tem discutido acerca dos parâmetros que norteiam a fixação do *quantum debeatur* a título de indenização por dano moral. Antes de mais nada, é preciso ter em mente as duas funções de conforto e segurança, neutralizadoras dos incômodos e constrangimentos decorrentes do fato danoso, bem como a função punitiva e premonitória, que visa a coibir o agente de praticar novamente o dano. A reparação deve ser moderadamente arbitrada, de modo a evitar a perspectiva de lucro fácil em detrimento da parte adversa, mas deve considerar a necessidade de reparar com justiça o dano sofrido.

Estabelecidos esses parâmetros norteadores iniciais, ressalte-se o período em que a autora restou privada de verba de cunho alimentar, associado a sua hipossuficiência financeira, já que o referido benefício possui renda mensal no valor de um salário

mínimo. Por outro giro, deve-se sopesar também o fato de que havia uma causa autônoma, que à luz do princípio da causalidade poderia ser imputada à autora, apta a conferir, em um primeiro momento, legitimidade ao ato de cessação do benefício, consistente na percepção indevida em razão da morte da mãe da demandante. Nesse cenário, o período a ser valorado vai do ressarcimento aos cofres públicos ao efetivo restabelecimento.

Dessa forma, sopesados os elementos acima indicados, entendo por bem fixar a título de dano moral a quantia de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** a ser paga pela ré. Valor inferior implicaria incapacidade de a sanção revestir-se de seu caráter pedagógico, inibidor de novas condutas danosas; por outro lado, montante superior representaria enriquecimento sem causa do demandante.

III. Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito com esteio no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil e julgo **PROCEDENTE** os pedidos insertos na petição inicial para, nos termos da fundamentação **condenar** a ré no pagamento da importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, a título de reparação por dano moral, atualizada monetariamente pelos índices da tabela da Justiça Federal para débitos não tributários, a partir da prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil.

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1.060/50.

Deixo de proceder à remessa necessária nos termos do art. 475, §2º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se"

3. Ressalte-se que a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. (AGARESP 201201117402, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:03/09/2012)

4. Na hipótese, não se mostra desproporcional a fixação em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral, decorrente das circunstâncias específicas do caso concreto, motivo pelo qual mantendo a sentença pelos seus próprios e doutos fundamentos.

5. Apelação improvida.

6. É como voto.

[1] Sobre a adoção da técnica, v. decisão do e. STF no julgamento do AI 852.520 (AgRedD). Impende registrar, também, o posicionamento da doutrina, explicitando que a fundamentação "per relationem" pode ser utilizada pelo julgador desde que: "a) não tenha havido suscitado de fato ao argumento novo, b) a peça processual à qual se reporta a decisão esteja substancialmente fundamentada, aplicando-se, aind

a tudo o que se disse até aqui sobre os fundamentos da própria decisão, c) a peça que contém a fundamentação referida esteja nos autos e que a ela possam ter acesso as partes." (in Curso de Processo Civil, vol. 02, Fredie Didier Junior e outros, p. 272).

PROCESSO Nº: **0804217-52.2015.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO**

AGRAVANTE: **MARIA DO SOCORRO DE JESUS**

ADVOGADO: **RICARDO DE LIMA (e outro)**

AGRAVADO: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

RELATOR(A): **DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 1º TURMA**

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO POR ERRO DO INSS. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). APELO IMPROVIDO.

1. A questão controvertida consiste na fixação do *quantum debeatur* a título de indenização por dano moral, decorrente de suspensão indevida de benefício de aposentadoria por idade de que a autora é titular. Sustenta a parte autora que a condenação imposta no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) surge insensível à extensão do dano causado e à gravidade da ação culposa, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença no sentido de ter o valor da indenização majorado para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. A reparação deve ser moderadamente arbitrada, de modo a evitar a perspectiva de lucro fácil em detrimento da parte adversa, mas deve considerar a necessidade de reparar com justiça o dano sofrido.

3. No caso em apreço, o ato administrativo de cessar o pagamento de prestação previdenciária de titularidade da autora, tendo como base uma informação do óbito da mesma, teve como efeito direto a privação da segurada à percepção de verba de caráter alimentar por considerável período de tempo (17/05/2014 a 14/08/2014), situação que indubitavelmente gera transtornos de ordem material afetos à própria subsistência do segurado, bem como sua reputação perante terceiros, decorrente da impontualidade no pagamento de seus compromissos.

4. Por outro giro, deve-se sopesar também o fato de que havia uma causa autônoma, que à luz do princípio da causalidade, poderia ser imputada à autora, apta a conferir, em um primeiro momento, legitimidade ao ato de cessação do benefício, consistente na percepção indevida em razão da morte da mãe da demandante. Nesse cenário, o período a ser valorado vai do ressarcimento aos cofres públicos ao efetivo restabelecimento.

5 Sopesados os elementos acima indicados, não se mostra desproporcional a fixação em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral decorrente das circunstâncias específicas do caso concreto. Valor inferior implicaria incapacidade de a sanção revestir-se de seu caráter pedagógico, inibidor de novas condutas danosas; por outro lado, montante superior representaria enriquecimento sem causa do demandante, motivo pelo qual mantendo a sentença pelos seus próprios e doutos fundamentos.

6.A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. (AGARESP 201201117402, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:03/09/2012)

7. Apelação improvida.

PROCESSO Nº: 0804217-52.2015.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE JESUS

ADVOGADO: RICARDO DE LIMA (e outro)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 1º TURMA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima mencionadas, ACORDAM os Desembargadores Federais da Primeira Turma do TRF da 5a. Região, por unanimidade, em negar provimento à apelação do particular, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.